

1531287-82.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531287-82.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531287-82.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2246074/2022 - 06º D.P.

METROPOLITANO, 20615221 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2246074 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ALVARENGA BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr.^a Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

DANIEL ALVARENGA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, supostamente no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 11h04, na Avenida Leônicio de Magalhães, Jardim São Paulo, nesta Capital, no interior da estação Metrô Jardim São Paulo/Ayrton Senna, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com a menção de estar armado, coisa móvel alheia consistente no aparelho celular Motorola, pertencente à vítima Victor Villela dos Santos.

Segundo restou apurado, Victor Villela dos Santos se encontrava no interior da estação Metrô Jardim São Paulo/Ayrton Senna, quando, ao descer às escadas que dão acesso à plataforma de embarque, foi abordado pelo denunciado. Na ocasião, o denunciado, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse seu aparelho celular. Após a consumação do crime, o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Diante da prática de outros crimes por parte do denunciado, houve a constatação de que foi detido no dia 05 de agosto de

2022, diante do crime praticado mediante o mesmo modus operandi (boletim de ocorrência de fls. 16/22 e depoimentos de fls. 23/26), tendo sido reconhecido em outros quatro procedimentos (fls. 14/15). Por isso, o denunciado foi submetido a reconhecimento fotográfico, tendo sido identificado pela vítima como sendo o autor do crime em tela (fls. 07). No dia 16 de setembro de 2022, o denunciado foi preso preventivamente (fls. 57/59) e, ao ser interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 30/31).

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2022, às fls. 76/78. O réu foi citado à fl. 92, tendo apresentado resposta à acusação à fl. 101. Confirmado o recebimento da denúncia à fl. 104, admitiu-se a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas a vítima, quatro testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, as partes debateram a causa tendo o MP pugnado pela absolvição por falta de provas, tendo a defesa concordado.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da improcedência da ação.

É certo que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, bem como pela prova oral produzida nos autos.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Em juízo o réu DANIEL utilizou do direito constitucional ao silêncio.

O silêncio do réu não foi afastada pelas demais provas produzidas em juízo.

Com efeito, a vítima VICTOR VILLELA DOS SANTOS narrou que não reconheceu o réu em juízo. Disse que estava na estação quando foi abordado na escada, a pessoa simulou estar armado, pediu para entregar o celular, deu e ele saiu. Foi falar com os funcionários do metrô, eles pegaram informações e foi embora. Foi chamado na delegacia, a pessoa pediu para identificar algumas fotos e confirmou que era a pessoa da foto, foram algumas fotos de rede social e algumas de câmeras de segurança, de uma pessoa.

Quanto a versão da vítima é preciso pontuar que, além de não ter reconhecido o réu em juízo, apesar de se tratar de caso recente, o reconhecimento fotográfico se deu com a apresentação apenas de fotos do réu, em completo desrespeito ao artigo 226 do CPP, sem dúvida fragilizando o complexo de provas.

A depoente agente de segurança FANY KELLY CORREA afirmou que estavam fazendo uma estratégia e procurando um indivíduo que já tinha feito roubos no local e com a identificação dele souberam que ele se chamava Daniel e pelas características passadas pelas vítimas entenderam que era o Daniel. Ele foi preso, mas soltou e continuou os roubos com o mesmo modus operandi.

Por seu turno, o depoente agente de segurança RICHARD PAVARIN DE ARAÚJO afirmou que estavam na estação Bresser e ouviram uma gritaria informando que o indivíduo tinha praticado um furto, ele tentou empreender fuga mais foi capturado. Com ele foram encontrados 4 ou 5 celulares que ele não soube explicar a procedência. Não teve contato com a vítima Vítor.

Por fim, o depoente agente de segurança MANOEL GONÇALVES DE SOUZA afirmou que o réu foi detido na estação Bresser, ele desceu do metrô e teve contato com uma moça no metrô e uma mulher saiu gritando pega ladrão, junto com seu colega o detiveram e na posse dele estavam 5 celulares, 2 deles e 3 que ele não sabia explicar. Um desses celulares, a vítima compareceu, passou por telefone a senha e fez o reconhecimento do assalto que aconteceu na estação São Judas.

Pelas provas colhidas no feito, tem-se que o réu não foi reconhecido pela vítima em juízo, mesmo tendo passado pouco tempo dos fatos (pouco mais de 2 meses), bem como os agentes de segurança do metrô nada trouxeram do caso em tela, mas apenas que o réu foi detido em delito com o modus operandi similar, que ressalte-se foi um furto e não roubo como no presente feito.

No caso em tela, todo o delito se baseia no reconhecimento fotográfico feito pela

vítima em sede inquisitória (fl. 07) que NÃO FOI CONFIRMADO EM JUÍZO mesmo sendo um caso extremamente recente, não havendo assim uma prova sequer produzida no seio do contraditório e da ampla defesa que pudesse levar a um decreto condenatório. Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório. Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização. (MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento

fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não há uma única prova, produzida em juízo, no sentido de que o acusado tenha sido um dos autores do grave crime cometido.

Tal circunstância, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos

indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu DANIEL ALVARENGA BARBOSA, qualificado nos autos, das sanções art. 157, caput, do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA